

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2894/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการ-
นายทองหล่อ โตยิ่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคสาม, มาตรา 340 ตี, มาตรา 83, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ออกนอกเส้นทางพาผู้เสียหายไปที่เกิดเหตุ ซึ่งมี
จำเลยที่ 2 คอยอยู่แล้วปล่อยให้ผู้เสียหายอยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะจำเลยที่ 2 ชิงทรัพย์ผู้
เสียหาย จำเลยที่ 1 ไม่ได้ช่วยเหลือนำผู้เสียหายที่ 2 จึงยังไม่ถือว่าเป็นตัวการร่วม
กันชิงทรัพย์ผู้เสียหาย เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ออกนอกเส้นทางพาผู้เสียหายไปที่เกิดเหตุ ซึ่งมี
จำเลยที่ 2 คอยอยู่แล้วปล่อยให้ผู้เสียหายอยู่ในที่เกิดเหตุ ขณะจำเลยที่ 2 ชิงทรัพย์ผู้
เสียหาย จำเลยที่ 1 ไม่ได้ช่วยเหลือนำผู้เสียหายที่ 2 จึงยังไม่ถือว่าเป็นตัวการร่วม
กันชิงทรัพย์ผู้เสียหาย เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลอาญาธนบุรี - นายเจริญ จันทนพ

ศาลอุทธรณ์ - นายกิจจา ฮาวรังสี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------